



CIRC:

ANT.: Legislación vigente y procedimientos internos
Servicio Local de Educación Pública Santa
Rosa

MAT.: Informa sobre procedimientos y normativa
aplicable a permisos y ausencias del personal
profesionales y asistentes de la educación

DE: LUIS EMILIO ECHEVERRÍA DONAIRE
DIRECTOR EJECUTIVO
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA

A: DIRECTORAS Y DIRECTORES DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES,
ESCUELAS Y LICEOS DEL SLEP SANTA ROSA

En virtud de lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido del Estatuto de los Profesionales de la Educación y la Ley N° 21.109, que Establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, y con el objetivo de reforzar la correcta gestión de los permisos y ausencias de los profesionales y asistentes de la educación, se informa lo siguiente:

El adecuado funcionamiento del sistema educativo exige asegurar la continuidad y regularidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que requiere la presencia efectiva de los profesionales y asistentes de la educación en el desarrollo de sus funciones. El ausentismo de docentes y asistentes de la educación, especialmente cuando no es informado ni gestionado oportunamente, afecta directamente la cobertura curricular, genera interrupciones en la planificación pedagógica y dificulta el seguimiento formativo de los estudiantes, vulnerando así su derecho a una educación de calidad y oportuna.

En consecuencia, se hace necesario reforzar los procedimientos de autorización, control y comunicación de los permisos y ausencias, como también el procedimiento relacionado con el registro de asistencia y los descuentos por atrasos, con apego estricto a la normativa vigente.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/NI8ADN-992>

ÍNDICE

1.

DE LOS DISTINTOS PERMISOS PARA PROFESIONALES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN.....

3

1.1.

PERMISOS ADMINISTRATIVOS

3

1.2.

PERMISOS SIN GOCE DE REMUNERACIONES

4

1.2.1.

Permisos por motivos particulares (generales):.....

4

1.2.2.

Permisos por motivos particulares para permanecer en el extranjero:.....

5

1.2.3.

Permisos para estudios de postítulos o postgrado (docentes) y becas (asistentes):.....

5

1.3.

PERMISO ESPECIAL LEY TEA (ART. 66 QUINQUES CÓDIGO DEL TRABAJO).....

6

1.4.

PERMISO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE GRAVE DE HIJO/A, FAMILIAR O PERSONA CON DISCAPACIDAD

8

1.4.1.

Cuidado de hijo/a con enfermedad o accidente grave:.....

8

1.4.2.

Cuidado de familiar terminal o desahuciado:

9

1.4.3.

Cuidado menor con discapacidad:

9

1.4.4.

Cuidado de persona mayor de 18 años con discapacidad:.....

9

1.5

DE LOS PERMISOS POR FALLECIMIENTOS DE FAMILIARES DIRECTOS

11

1.5.1.

Permiso por fallecimiento de un hijo o hija:

11

1.5.2

Permiso por fallecimiento de cónyuge o conviviente civil:.....

11

1.5.3

Permiso por fallecimiento de un hijo en período de gestación:.....

11

1.5.4

Permiso por fallecimiento del padre, madre o hermano (a):

11

1.6.

DE LOS PERMISOS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO O HIJA (PADRES)

12

1.7.

PERMISOS POR MATRIMONIO Y UNIÓN CIVIL

14

1.8.

IMPROCEDENCIA DE OTORGAR PERMISO CON GOCE DE REMUNERACIONES CONCEDIDOS POR LA LEY N°20.769 PARA EXÁMENES DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN PATOLOGÍAS.....

15

2.

DE LA ASISTENCIA AL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN SANTA ROSA POR CITACIÓN INSTITUCIONAL.....

15

3.

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y DESCUENTOS DE ATRASOS

16

4.

DE LAS AUSENCIAS INJUSTIFICADAS DEL PERSONAL.....

18



1. DE LOS DISTINTOS PERMISOS PARA PROFESIONALES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

1.1. PERMISOS ADMINISTRATIVOS

El artículo 40° de la Ley N° 19.070, inciso primero señala: “Los **profesionales de la educación** podrán solicitar permisos para ausentarse de sus labores por motivos particulares hasta por **seis días hábiles en el año calendario**, con goce de remuneraciones. Estos permisos **podrán fraccionarse por días o medios días** y serán concedidos o denegados por el Director del establecimiento”.

A su vez, el artículo 30, inciso tercero, de la Ley 21.109 que establece un **Estatuto de los Asistente de la Educación Pública** dispone: “Los asistentes podrán solicitar permisos para ausentarse de sus labores por motivos particulares hasta **por seis días hábiles en el año calendario**, con goce de remuneraciones. Estos permisos **podrán fraccionarse por días o medios días**”.

Cantidad de días administrativos	Seis (6) días hábiles por año calendario.
Utilización	Se pueden fraccionar por días o medios días.
Características	Se deben utilizar dentro del mismo año calendario y no son acumulables.
Formato	Entregado por el Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa.

Procedimiento

- El/la **funcionario/a o directivo** deberá presentar su solicitud por escrito al/a la Director/a del establecimiento educacional, sala cuna o jardín infantil, **con a lo menos 48 horas de anticipación**, indicando la(s) fecha(s) solicitada(s). Se debe especificar si es por día completo o medio día.
- En caso del/de la **Director/a** del establecimiento educacional, sala cuna o jardín infantil, debe solicitar su permiso **enviando por oficina de partes** el formato diseñado para ello.



- El/la **Director/a** deberá **aceptar o rechazar** la solicitud en un plazo no mayor de **24 horas**. Para rechazar la solicitud deberá justificar las razones de su decisión.
- El/la **Director/a** deberá informar mensualmente estos permisos en el informe de registro y consolidación de asistencia.
- **No se podrán otorgar permisos retroactivos**, salvo situaciones excepcionales debidamente documentadas.

1.2. PERMISOS SIN GOCE DE REMUNERACIONES

En este sentido, el **artículo 40° de la Ley N° 19.070, inciso primero** señala: “Asimismo, **los profesionales de la educación podrán solicitar permisos, sin goce de remuneraciones**, por motivos particulares hasta por seis meses en cada año calendario y hasta por dos años para permanecer en el extranjero.

Cuando el permiso que se solicite sea para realizar estudios de post-título o post- grado, éste podrá prorrogarse, por una única vez, hasta el doble del tiempo señalado en el inciso anterior”.

En este mismo contexto, el **artículo 30 inciso quinto de la Ley N° 21.109** establece: “**El asistente** podrá solicitar **permiso sin goce de remuneraciones**: a) por motivos particulares, hasta por seis meses en cada año calendario; b) para permanecer en el extranjero, hasta por dos años.

El límite señalado en el inciso anterior no será aplicable en el caso de asistentes que obtengan becas otorgadas de acuerdo con la legislación vigente”.

En virtud de lo expuesto, los profesionales y asistentes de la educación podrán solicitar permisos sin goce de remuneraciones, lo cuales se clasifican de acuerdo con la finalidad y duración de la siguiente forma:

1.2.1. Permisos por motivos particulares (generales):

Duración	Hasta por seis (6) meses por año calendario.
Finalidad	Motivos personales (familiares, personales, salud de terceros, etc).
Condiciones:	Se debe solicitar por escrito y no deben afectar el normal funcionamiento del establecimiento.



1.2.2. Permisos por motivos particulares para permanecer en el extranjero:

Duración	Hasta dos (2) años como máximo
Finalidad	Para permanecer fuera del país por motivos personales.
Condiciones:	Debe solicitarse por escrito e indicar expresamente el país de destino y período.

1.2.3. Permisos para estudios de postítulos o postgrado (docentes) y becas (asistentes):

Duración Base	Hasta 6 meses por año calendario cuando el permiso sea en chile y hasta por dos años cuando el permiso sea en el extranjero.
Prórroga especial (solo para docentes)	Si el permiso se solicita para cursar estudios de Postítulo o Postgrado, puede prorrogarse una única vez, hasta el doble del tiempo establecido, es decir, hasta 12 meses o hasta 4 años.
Límite especial (solo para asistentes)	No es aplicable en el caso de asistentes que obtengan becas otorgadas de acuerdo con la legislación vigente
Condiciones:	Debe solicitarse por escrito e indicar expresamente el país de destino y período.

Procedimientos para todas las solicitudes de permiso sin goce de remuneración:

- El/la docente o asistente de la educación deberá presentar su solicitud por escrito al/a la Director/a con al menos **15 días hábiles de anticipación**, indicando el motivo y el período solicitado.
- El/la **Director/a emitirá un informe** sobre la pertinencia del permiso emitiendo su voluntad de otorgarlo o rechazarlo.
- La **solicitud e informe deberán ser remitidos** por el/la Director/a **al Director Ejecutivo** del Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa, por medio de oficio, para la evaluación, autorización y resolución pertinente, a más tardar dentro de las 24 horas de recibida la solicitud.
- El permiso deberá tener un **plazo determinado** y no podrá otorgarse de forma indefinida ni retroactiva.



Observaciones generales para los permisos sin goce de remuneración:

- Durante su vigencia, no se devenguen remuneraciones ni beneficios, salvo aquellos autorizados por la jurisprudencia de Contraloría General de la República.
- La solicitud de prórroga (en caso de los docentes) debe ser solicitada con al menos 15 días hábiles de anticipación a la fecha de término del permiso.

Observaciones para los permisos sin goce de los asistentes de la educación

- No tienen la posibilidad de ser prorrogados.
- El límite señalado, 6 meses y 2 años, no serán aplicable en el caso de asistentes que obtengan becas otorgadas de acuerdo con la legislación vigente.

1.3. PERMISO ESPECIAL LEY TEA (ART. 66 QUINQUIES CÓDIGO DEL TRABAJO)

En virtud de la Ley 21.545, que modificó el Código del Trabajo mediante la incorporación del artículo 66 en que **los/as funcionarios/as que tengan la calidad de padre, madre o tutor/a legal de un niño, niña o adolescente con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA)**, podrán hacer uso de un permiso especial ante emergencias que afecten la integridad del menor, cuando se encuentre cursando la enseñanza parvularia, básica o media.

Características del permiso:

- El/la funcionario/a podrá ausentarse del lugar de trabajo ante una **emergencia** que afecte al menor, concurriendo directamente al **establecimiento educacional** donde éste estudia.
- El tiempo destinado a atender la emergencia **será considerado trabajado** para todos los efectos legales (**no hay obligación de reponer horas**).
- **No será necesario retornar al lugar de trabajo** si la emergencia se extiende más allá del término de la jornada.



Procedimiento:

- **Aviso inmediato:** El/la funcionario/a deberá avisar a su jefatura directa al momento de retirarse, por cualquier medio disponible (correo electrónico, llamada telefónica, mensaje de texto), con copia al correo electrónico designado por la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas gdp@slepsantarosa.gob.cl
- **Retorno:** Una vez finalizada la emergencia, deberá comunicarse el retorno al trabajo por el mismo medio.
- **Acreditación:** Posteriormente, se deberá remitir por correo electrónico la constancia expedida por el establecimiento educacional, indicando:
 - **Fecha de la emergencia.**
 - **Horas de inicio y término de la situación.**

Formulario Institucional:

- Para efectos de registro, deberá presentarse el **FORMULARIO DE PERMISO DE TRABAJO LEY TEA**, disponible en la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las personas, que se adjunta a esta circular, el cual incluye los antecedentes del funcionario/a del menor y la documentación que acredita el diagnóstico.
- Este permiso no está sujeto a un límite de días, pero **solo puede ser utilizado ante emergencias reales que afecten la integridad del menor diagnosticado con GTEA**, su uso indebido podría ser objeto de procesos administrativos disciplinarios.

Requisitos:

1. Que el **TEA haya sido debidamente diagnosticado.**
2. El permiso es **sólo para acudir a emergencias que afecten la integridad del menor** con TEA que, si bien la ley no las ha definido, la Dirección del Trabajo lo interpreta como *"aquellas situaciones que impliquen la ocurrencia de un suceso intempestivo e importante que amenace la integridad física o síquica de un menor de edad diagnosticado con trastorno del espectro autista en el establecimiento educacional donde curse sus estudios"*.



3. El permiso **está limitado sólo para asistir a los establecimientos educativos** y no procede respecto de otros lugares.

Este nuevo permiso en definitiva elimina la discrecionalidad del empleador para otorgar permiso ante estas situaciones de emergencia y prohíbe la aplicación de sanciones como amonestaciones o más graves como el despido, ya que establece expresamente que **el tiempo que estos trabajadores o funcionarios públicos, destinen a la atención de estas emergencias será considerado como trabajado para todos los efectos legales** y por ende no se puede generar descuento alguno, por lo que garantiza que el trabajador no sufrirá descuentos o sanciones económicas.

Para hacer uso del permiso, **la ley exige al trabajador haber informado a la Dirección del Trabajo** el hecho de ser padre o tutor de un menor de edad con TEA, pero no establece una obligación de informar esta circunstancia al empleador.

Concluyendo, el beneficio aplica **sólo para concurrir a los establecimientos educacionales** en caso de hechos que afecte la integridad del niño/a que tiene la condición de TEA.

1.4. PERMISO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE GRAVE DE HIJO/A, FAMILIAR O PERSONA CON DISCAPACIDAD

De conformidad al artículo 199 bis del Código del Trabajo, y conforme a lo establecido por la Contraloría General de la República mediante dictámenes como el N°E25419/2025, este Servicio Local reconoce el derecho de los funcionarios/as a hacer uso de este **permiso especial**, el cual se aplica tanto a **padres y madres de hijos menores como a cuidadores de personas mayores de edad con discapacidad**.

1.4.1. Cuidado de hijo/a con enfermedad o accidente grave:

Requisitos:

- El hijo o hija debe ser **mayor de 1 año y menor de 18 años**.
- Debe existir un accidente o una enfermedad grave, aguda y **con riesgo de muerte**.
- El funcionario/a debe tener la calidad de **padre, madre o tutor legal**.



Duración:

- Hasta el equivalente a **10 jornadas ordinarias de trabajo por año**, distribuidas a elección del /la funcionario/a en jornadas completas o parciales.

Acreditación:

- Mediante **certificado médico** emitido por el profesional a cargo de la atención.

1.4.2. Cuidado de familiar terminal o desahuciado:

- **Casos aplicables:** cónyuge, conviviente civil, padre o madre del funcionario/a que se encuentren desahuciados o en estado terminal, debidamente acreditados con certificado médico.
- **Duración y condiciones:** las mismas jornadas anuales, del caso anterior.

1.4.3. Cuidado menor con discapacidad:

- Aplicable a padre, madre o persona con el cuidado personal o cuidador/a legalmente reconocido de un niño, niña o adolescente con **discapacidad inscrita** en el Registro Nacional de la Discapacidad, o que, siendo menor de seis años, cuente con **diagnóstico de médico tratante**.

1.4.4. Cuidado de persona mayor de 18 años con discapacidad:

Conforme al inciso noveno del artículo 199 bis del Código del Trabajo, el permiso también puede ser solicitado por padres, madres tutores o cuidadores de **personas mayores de 18 años** que presenten alguna de las siguientes condiciones:

- Discapacidad mental, ya sea por causa psíquica o intelectual.
- Multidéficit.
- Dependencia severa, acreditada conforme el artículo 6 letra d) de la Ley N°20.422.



Condiciones y Formalidades para todos los casos:

- El tiempo utilizado se considera trabajado para todos los efectos legales, pero **requiere devolución**.
- La solicitud debe formalizarse por escrito e ir acompañada del **certificado médico** correspondiente, al/a la Director/a del establecimiento educacional, sala cuna o jardín infantil.
- El/la Director/a deberá emitir un informe donde se señale la **forma en que recuperará las jornadas con permisos**.
- Para el caso de las **personas con discapacidad**, se debe adjuntar certificado médico que dé cuenta de la condición de discapacidad y la persona debe estar inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad.
- De la correspondiente solicitud, informe y documentación adjunta, el/la Director/a deberá **enviarla en un plazo no mayor a las 24 horas** de recibida la solicitud a la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas del Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa.
- El aviso al/a la Director/a debe realizarse dentro de las **24 horas** siguientes al inicio de la ausencia.
- El tiempo utilizado debe ser posteriormente restituido, ya sea:
 - A través del **uso de días administrativos**, pudiendo incluso utilizar los del año siguiente.
 - **Horas extraordinarias**;
 - O bien, **en otra forma acordada con el/la Director/a con acuerdo del Director Ejecutivo** del Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa.

En caso de que no sea posible la reposición mediante alguno de los mecanismos señalados, **podrá autorizarse el descuento proporcional de remuneraciones**.

Este permiso es de carácter legal y obligatorio, por lo que **no puede ser denegado** por el/la Director/a si se cumplen con los requisitos normativos.



1.5 DE LOS PERMISOS POR FALLECIMIENTOS DE FAMILIARES DIRECTOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Código del Trabajo, aplicables a los profesionales y asistentes de la educación, se informa a los y las funcionarias que, ante el **fallecimiento de familiares directos**, tienen derecho a los siguientes permisos laborales con goce de remuneraciones:

1.5.1. Permiso por fallecimiento de un hijo o hija:

Duración	Diez (10) días corridos.
Inicio del permiso	a contar del día del fallecimiento.
Beneficio Adicional	Fuero laboral por el plazo de un mes contado desde el fallecimiento.

1.5.2 Permiso por fallecimiento de cónyuge o conviviente civil:

Duración	Siete (7) días corridos.
Inicio del permiso	A contar del día del fallecimiento.
Beneficio Adicional	Fuero laboral por el plazo de un mes contado desde el fallecimiento.

1.5.3 Permiso por fallecimiento de un hijo en período de gestación (defunción fetal):

Duración	Siete (7) días corridos.
Inicio del permiso	A contar del momento en que se acredite la muerte mediante certificado respectivo

1.5.4 Permiso por fallecimiento del padre, madre o hermano (a):

Duración	Cuatro (4) días corridos.
Inicio del permiso	A contar del día del fallecimiento.



Condiciones comunes a todos los permisos por fallecimiento.

- **Naturaleza del permiso:** Todos los permisos son con goce de remuneraciones y no pueden ser compensados en dinero en ninguna circunstancia.

Procedimiento de solicitud de todos los permisos por fallecimiento

Para hacer efectivo este derecho, el o la funcionaria deberá:

- El/la funcionaria deberá informar al/a la Director/a del establecimiento educacional, sala cuna o jardín infantil, **idealmente dentro de las 24 horas** siguientes de conocido el hecho.
- La comunicación podrá realizarse **por correo electrónico institucional o por escrito**, indicando el vínculo con la persona fallecida y la fecha del fallecimiento.
- El/la Director/a del Establecimiento educacional, sala cuna o jardín infantil, deberá **ingresar esta información en el registro y consolidación de asistencia**, para conocimiento del SLEP Santa Rosa.
- En todos los casos, deberá acompañarse el **certificado de defunción o certificado de defunción fetal**, según corresponda, en un **plazo máximo de (3) días hábiles**, desde el inicio del permiso.

1.6. DE LOS PERMISOS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO O HIJA (PADRES)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 195, inciso segundo, del Código del Trabajo, y en conformidad con los artículos 19 y 24 de la ley N° 19.620, se reconoce al **padre trabajador** el derecho a hacer uso de un permiso especial por **nacimiento o adopción** de un hijo o hija.

Titulares del derecho.

Este permiso corresponde a:

- el **padre biológico** de un hijo o hija recién nacido (a).
- el **padre adoptivo** que se encuentre en proceso de adopción legal del menor.



Duración y naturaleza del permiso

- El permiso consiste en **(5) cinco días laborales**, con goce íntegro de remuneraciones.
- Este derecho es **irrenunciable** por parte del trabajador.

Oportunidad de uso.

El padre podrá optar por utilizar este permiso:

- **De forma continua**, a partir del momento del parto, excluyendo los días de descanso semanal (sábado, domingo y festivos).
- **Distribuidos dentro del primer mes** desde la fecha del nacimiento, de acuerdo con su conveniencia y debiendo informar previamente.

En caso de **adopción**, el permiso podrá utilizarse a contar de la **notificación judicial** de la resolución que otorga el cuidado personal del menor, o acoge la adopción del niño o niña.

Procedimiento para hacer uso del permiso.

- El **funcionario/a deberá informar** con la debida antelación posible al/a la Director/a del establecimiento educacional y este último deberá ingresar dicha información en el registro y consolidación de asistencia, para conocimiento del SLEP Santa Rosa.
- El/la funcionaria deberá acompañar copia del **certificado de nacimiento** del menor o, en caso de adopción, copia de la **resolución judicial** correspondiente que acredita el cuidado personal o la adopción.
- En caso de optar por la **distribución de los días dentro del primer mes**, deberá comunicar por escrito dicha decisión, indicando las fechas en que se hará uso del permiso.



1.7. PERMISOS POR MATRIMONIO Y UNIÓN CIVIL

En virtud de lo dispuesto en el artículo 207 bis del Código del trabajo, todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un **permiso especial en caso de contraer matrimonio o celebrar un acuerdo de unión civil**, conforme a la Ley N° 20.830.

Titulares del derecho

- Todo trabajador o trabajadora, sin distinción de antigüedad.

Duración y naturaleza del permiso

- **Cinco (5) días hábiles continuos**, con goce íntegro de remuneraciones.
- Este permiso es independiente del tiempo servido.
- No es compensable en dinero en caso de no hacer uso del mismo.

Oportunidad de uso

El permiso podrá ser utilizado, a elección del trabajador, en las siguientes formas:

- El **día de la celebración** del matrimonio o del acuerdo de unión civil.
- Los **días inmediatamente anteriores** a la celebración.
- Los **días inmediatamente posteriores** a la celebración.

Procedimiento para hacer uso del permiso

- El/la funcionaria deberá avisar por escrito a La Dirección del Establecimiento Educacional con **una anticipación mínima de 20 días corridos** respecto de la fecha en que hará uso del permiso.
- De la solicitud, el/la Director/a del Establecimiento Educacional, sala cuna o jardín infantil, deberá **informar en el registro y consolidación de asistencia**, para conocimiento del SLEP Santa Rosa.
- EL/la funcionaria **dentro de los 20 días siguientes** a la celebración del matrimonio o del acuerdo de unión civil, deberá acompañar el certificado emitido por el servicio de registro civil e identificación, que acredite la realización del acto, al/ a la Director/a del Establecimiento Educacional.



1.8. IMPROCEDENCIA DE OTORGAR PERMISO CON GOCE DE REMUNERACIONES CONCEDIDOS POR LA LEY N°20.769 PARA EXÁMENES DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN PATOLOGÍAS

Es importante señalar que, según lo establecido en el **Dictamen N° 042891N16** de la Contraloría General de la República, de fecha 10 de junio de 2016, la intención del legislador al otorgar permisos con goce de remuneraciones para la realización de exámenes de detección y prevención de patologías fue beneficiar a los/as trabajadores/as regidos por el Código del Trabajo. Ello, con el propósito de equiparar dicha facultad con la posibilidad que poseen los/as funcionarios/as públicos de solicitar hasta seis días de permiso administrativo con goce de sueldo para efectuar diligencias personales. En consecuencia, **este tipo de permiso no resulta extensible a los/as profesionales ni asistentes de la educación.**

2. DE LA ASISTENCIA AL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN SANTA ROSA POR CITACIÓN INSTITUCIONAL

Cuando un funcionario o funcionaria **sea citado (a) por alguna unidad del Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa** para efectos de reuniones, gestiones administrativas, capacitaciones, citaciones a declarar en procesos disciplinarios u otras actividades de carácter institucional, dicha salida no se considerará un permiso, sino que corresponde a un cometido funcionario dentro de la jornada laboral.

Registro de salida y regreso

- Cada establecimiento educacional deberá mantener un **Libro de Cometido** funcionario u otro medio oficial de registro validado por el Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa.
- En dicho registro, **el/la funcionario (a) deberá informar su salida** desde el establecimiento educacional al SLEP Santa Rosa indicando:
 - Nombre completo
 - Cargo
 - Hora de salida
 - Unidad del SLEP Santa Rosa que emite la citación
 - Motivo de la citación



- Al regreso al establecimiento educacional, el/la funcionario (a) deberá **registrar la hora de retorno**.
- Este libro será responsabilidad del inspector general o el funcionario que designe el/la Director/a del establecimiento.

Información de la citación

- El Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa informará directamente al/ a la Director/a del Establecimiento educacional sobre las citaciones cursadas.
- Sin perjuicio de lo anterior, el funcionario o funcionaria deberá informar de forma oportuna y directa al/a la Directora/a del Establecimiento Educacional, sala cuna o jardín infantil, respecto de la citación recibida y el horario en que cumplirá dicho cometido.

3. DEL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y DESCUENTOS DE ATRASOS

Con el fin de resguardar el cumplimiento del horario laboral, asegurar la continuidad del servicio educativo y mantener el orden en la administración de remuneraciones, se establece el siguiente procedimiento para el **registro y descuento de atrasos injustificados del personal docente y asistentes de la educación** que desempeñan funciones en establecimientos educacionales dependientes del Servicio Local de educación Pública Santa Rosa:

Definición de atrasos: Se entenderá por atrasos toda llegada posterior a la hora de inicio de la jornada de trabajo establecida en sus respectivas contrataciones o definidas en el horario oficial del establecimiento, ya sea en la jornada diurna o en la vespertina.

- Se considerará atraso toda llegada posterior a la hora fijada como inicio de la jornada.
- El tiempo de atraso será acumulado, y solo se exceptuarán de descuento cuando exista justificación previa, debidamente comunicada y respaldada o se acredite caso fortuito o fuerza mayor.



Cómputo y aplicación del descuento:

- Los minutos de atraso se acumularán mensualmente, y **una vez alcanzada la primera hora completada**, se procederá al descuento correspondiente en la remuneración del mes siguiente.
- Desde el momento en que **se supere una hora de atraso acumulado, se descontarán de forma efectiva las horas y minutos totales acumulados**, considerando la sumatoria completa de los atrasos registrado en el mes, (por ejemplo: si en un mes se acumulan 1 hora y 25 minutos de atraso, se descontará esa totalidad).

Registro y consolidado de atrasos:

- El **registro de atrasos** será llevado por el Inspector General del Establecimiento Educacional o quien se designe para este efecto por el/la Director/a, por medio del libro de firmas u otro mecanismo oficial validado por el SLEP Santa Rosa.
- La dirección del establecimiento deberá **consolidar mensualmente** los registros de atrasos del personal a su cargo, especificando:
 - Fecha del atraso
 - Horario
 - Minutos de atraso
 - Observaciones o justificaciones (si existen)

Comunicación a la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas del SLEP Santa Rosa:

- El reporte de atrasos debe ser enviado a la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas del SLEP Santa Rosa, **a más tardar el 5 día hábil del mes siguiente al reportado**, mediante el formato institucional habilitado para tales efectos llamado informe de registro y consolidación de asistencia.
- Solo se considerarán para descuento aquellos atrasos informados formalmente en dicho reporte.



Mes de aplicación del descuento:

- Los descuentos por atrasos informados en el **mes "X"**, serán aplicados en las remuneraciones del mes siguiente (**"X + 1"**).

Consideraciones especiales:

- Los atrasos justificados por causas de fuerza mayor deberán ser informados por escrito al/a la Director/a del establecimiento, sala cuna o jardín infantil y serán evaluados caso a caso, debiendo quedar registrados en el mismo consolidado mensual.
- Los casos de atrasos reiterados, sistemáticos o significativos podrán ser puestos en conocimiento del área Jurídica para la evaluación de procedimientos disciplinarios.

4. DE LAS AUSENCIAS INJUSTIFICADAS DEL PERSONAL

Para los efectos de control de asistencia y cumplimiento de jornada, se considera necesario precisar el tratamiento de las **ausencias injustificadas**, las que constituyen una **infracción a los deberes funcionarios**, pudiendo dar lugar a descuentos remuneraciones e incluso a procedimientos disciplinarios, según la gravedad de la situación y la normativa vigente.

- **Definición de ausencias injustificadas:** Se entenderá por ausencia injustificada toda inasistencia a la jornada laboral total o parcial del día en que el/la funcionaria/a no haya presentado:
 - Licencia médica;
 - Permiso administrativo;
 - Permiso con goce de remuneraciones;
 - Permiso sin goce de remuneraciones;
 - Justificación formal fundada y validada por la dirección del establecimiento.



- **Procedimiento ante ausencia injustificada**

- Corresponde al/a la Director/a del establecimiento en primer lugar **verificar la existencia o no de licencia médica vigente**, lo que deberá revisar en el visor de licencias médicas que se encuentra actualizado y se dio acceso a todos los establecimientos educacionales.
- Si transcurrido un plazo razonable de verificación (**habitualmente 4 días**) no existe respaldo médico ni autorización administrativa, la inasistencia debe ser considerada injustificada.
- En este caso, **el/la Director/a deberá informar formalmente** al SLEP Santa Rosa mediante oficio dirigido al Director Ejecutivo, con copia a la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas y a la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico, indicando:
 - Nombre completo del funcionario y RUT.
 - Fechas de la inasistencia.
 - Copia del libro de asistencia,
 - Indicación de que no se presentó justificación ni permiso previo.

- **Consecuencias:**

- Las ausencias injustificadas dan lugar al **descuento proporcional** de la remuneración diaria, correspondiente a la jornada no trabajada.
- Podrán además ser evaluadas como **faltas administrativas**, especialmente si son reiteradas, para efectos de la apertura de procedimientos disciplinarios conforme al Estatuto Docente o al Estatuto de Asistentes de la Educación.

- **Consideraciones:**

- Durante el mes de septiembre (correspondiente a la asistencia de agosto), deberá elaborarse el **nuevo reporte mensual en el 'Formato de Asistencia'**, el cual será actualizado con el fin de mejorar su gestión y desarrollo.



- **Todos los tipos de permisos abordados en esta circular** deben ser registrados en el documento denominado **“Formulario Solicitud de Permiso”** o en los **Formularios Especiales**, según corresponda. Aquellos permisos que no se encuentren explícitamente mencionados deberán ser consignados en el campo **“Otros permisos”**, indicando claramente el motivo que los fundamenta.

Cabe señalar que la **Solicitud de Permiso sin Goce de Remuneración y el permiso Ley TEA** cuentan con un formato especial, el cual debe ser utilizado exclusivamente para dichos casos.

En atención a la información contenida en la presente Circular, relativa a los permisos y ausencias de carácter normativo a los que pueden acogerse los/las funcionarios/as, así como al procedimiento para el adecuado control de asistencia, se solicita **dar estricto cumplimiento** a lo establecido y **difundir su contenido entre el personal correspondiente**.

Ante cualquier consulta o aclaración, podrán dirigirse a la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas del servicio local.

Atentamente,

Distribución

- Directores/as establecimientos escolares SLEP Santa Rosa
- Departamento Jurídico y Transparencia.
- Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional
- Oficina de Partes

